

주심판사	재판장

법원용

채무자 주식회사 대한상인의
파산관재인 변호사 강신하

우 15471 경기도 안산시 단원구 광덕서로 86, 309호 전화 031-506-3322/팩스031-506-3320

문서번호 : 대한상인 파산 제2026-3호

발송일자 : 2026. 3. 16.

받 음 : 수원회생법원 제5파산부

주심판사 : 이지영 판사님

제 목 : 이의신청에 대한 검토의견

1. 귀원 2024하합256 파산선고 사건입니다.
2. 관재인은 채권자 윤한영의 이의신청에 대하여 다음과 같이 검토의견을 제출합니다.

다 음

1. 채권자 윤한영의 주장

위 채권자는 최병선이 양동균, 조은미 등을 통해 주식회사 생큐소프트를 운영하여 영업이익을 취득한 점, 경기남부경찰청에 의해 채무자회생법 위반으로 검찰에 송치된 점 등에 의하면 사기파산에 해당한다고 주장합니다.

2. 검토의견

주식회사 생큐소프트는 쇼핑몰을 운영 등 영업을 주목적으로 하는 회사가 아니라 한국수퍼체인사업협동조합에 의해 생큐소프트몰의 구축, 시스템개발 및 운영관리, 유지보수 등의 업체로 선정되어 그로 인한 업무를 수행하고, 대가를 받는 업체입니다.

최병선이 유한회사 지앤케이 파트너스의 실소유자인 박준한과의 전화통화에서 주식회사 생큐소프트에 관여한 것으로 전화통화를 한 것은 박준한의 채권 독촉을 벗어나기 위해 둘러댄 것이라고 변소하고 있는 점, 최병선이 주식회사 생큐소프트의 설립에 관여한바 있고 그 아내인 조은미가 주식회사 생큐소프트의 대표이사라고 하더라도, 주식회사 생큐소프트는 주식회사 한국수퍼체인사업협동조합에 의해 선정되어 생큐마트몰의 구축, 시스템개발 및 운영관리유지보수를 주 업무로 하는 회사인 점, 현재 주식회사 생큐소프트는 영업을 존속하기 어려워 폐업을 한 점(관재인이 제출한 2026. 1. 29.자 이의신청 등에 대한 검토의견 참조), 채무자회생법 위반으로 검찰에 송치되었다고 하더라도 채권자들의 이의신청에 의해 파산절차가 종료되지 못하고 있는 점 등이 고려된 것으로 보이는 점 등을 고려하면, 최병선의 행위가 채무자회생법 제650조에서 규정한 사기파산죄에 해당하는 것으로 보기에 어렵다고 사료됩니다.

3. 주식회사 일념홀딩스에 대한 대여금채권에 대하여

채무자가 2018. 12. 31. 작성한 거래처원장에 의하면 주식회사 일념홀딩스에 29,076,688원 상당의 대여금 채권이 있습니다. 위 대여금 채권은 변제를

받지 못해 파산 당시까지 계속하여 존속해 왔습니다(첨부서류 1).

4. 결론

위에서 살펴본 바와 같이 최병선이 채무자를 해할 목적으로 파산재단에 속하는 재산을 은닉하거나 채권자에게 불이익하게 처분을 하는 행위로 보기 어려워 채무자 회생 및 파산에 관한 법률이 정한 사기파산죄에 해당하지 않는 것으로 보입니다.

※ 첨부자료 : 거래처원장

채무자 주식회사 대한상인의
파산관재인 변호사 강신하